RESOLUÇÃO N. 0234, DE 10 DE JUNHO DE 2019/2019/PM-CMTGERAL

Estabelece procedimentos administrativo diante dos casos de assédio moral e sexual praticados contra policiais militares femininas no âmbito das relações de trabalho na Polícia Militar do Estado de Rondônia.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 12, do Regulamento Geral da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto nº 12.722, de 13 de março de 2019, e Considerando a necessidade do alinhamento da disciplina policial militar com o disposto na Lei nº 11. 340, de 07 de março de 2006, que “Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

” R E S O L V E: Art. 1º. O Comandante da Unidade, que receber o expediente de notícia de assédio moral e sexual sofrida por policial militar do sexo feminino, no âmbito das relações de trabalho na Polícia Militar do Estado de Rondônia, deverá tomar as seguintes providências:

I - Encaminhar imediatamente, mediante ofício circunstanciado, de classificação reservada, a policial militar ao atendimento psicológico e de assistência social para atendimento direcionado a saúde da mulher.

II - Instaurar imediatamente, Inquérito Policial Militar (IPM), quando da existência de indícios de materialidade e autoria, de conduta que se amolde a tipo penal definido, ou em não se configurando crime, todavia se amoldando a conduta em fato definido como transgressão disciplinar, pela instauração de Processo Apuratório Disciplinar Sumário (PADS), onde, de preferência, a apuração terá como encarregado uma Oficial Policial Militar, sendo todo procedimento de caráter reservado.

Art. 2º. Caso o acusado seja comandante da unidade ou a pedido da policial militar, a notícia poderá ser realizada na Corregedoria Geral ou no Comando Regional de Policiamento.

Art. 3º. O acompanhamento psicológico e de assistência social será realizado, na capital, pela Diretoria de Serviço Social - DISS, e no interior pelas formações sanitárias das OPM´s.

§ 1º. Os pareceres dos profissionais responsáveis pelos atendimentos serão juntados aos autos do IPM ou PADS como meio de prova.

§ 2º. Havendo necessidade, e se o parecer assim sugerir, a autoridade competente, Subcomandante Geral, quando se tratar de oficial e o Coordenador de Pessoal, quando se tratar de praça, poderá efetivar a transferência do acusado para outra Unidade.

Art. 4º. O Comandante da Unidade à qual a vítima está subordinada garantirá que ocorra o acompanhamento psicológico, assim como deverá adotar total discrição sobre o fato.

Art. 5º. O descumprimento desta norma pelo comandante da unidade após tomar ciência da notícia do cometimento do assédio, poderá importar em sanções penais e administrativas em seu desfavor.

Art. 6º. Após a conclusão do apuratório, o qual deverá ocorrer de forma célere, será dado ciência do relatório ou julgamento para a Policial Militar ofendida.

Art. 7º. Os casos omissos, decorrentes da aplicação desta Resolução, serão resolvidos pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

Quartel do Comando Geral em 10 de junho de 2019

CEL PM MAURO RONALDO FLÔRES CORRÊA

Comandante Geral da Polícia Militar